

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3767/2537

นางสาวโสภาพร แซ่เตียว
โดยนางเซ่งลั้ง แซ่กัง

โจทก์
ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
จำเลย

บริษัทบารมีทัวร์ จำกัด กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 620 วรรคหนึ่ง

เครื่องประดับจำพวกตุ้มหู สร้อย แหวน ทำด้วยเงินราคาต่ำสุดคู่ละ 7 บาท สูงสุดคู่ละ 25 บาท เป็นเพียงเครื่องประดับทำด้วยเงินมีราคาต่ำ จึงเป็นของธรรมดาทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ถึงแม้จะมีจำนวนมากและรวมจำนวนกันแล้วมีราคา 52,200 บาท ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่าอย่างอื่น ฤตาม ป.พ.พ. มาตรา 620 วรรคหนึ่ง

เครื่องประดับจำพวกตุ้มหู สร้อย แหวน ทำด้วยเงินราคาต่ำสุดคู่ละ 7 บาท สูงสุดคู่ละ 25 บาท เป็นเพียงเครื่องประดับทำด้วยเงินมีราคาต่ำ จึงเป็นของธรรมดาทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ถึงแม้จะมีจำนวนมากและรวมจำนวนกันแล้วมีราคา 52,200 บาท ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นของมีค่าอย่างอื่น ฤตาม ป.พ.พ. มาตรา 620 วรรคหนึ่ง

(ไพศาล รางฆางกูร-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

ศาลแพ่ง - นางอุบลรัตน์ ลุยวิกรัย

ศาลอุทธรณ์ - นายอุส่าห์ ทุมมา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------